

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3994/2536

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

บริษัท โอ ดี ซี จำกัด

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ซื้อ ทรัพย์

บริษัท เอช แอล ซี จำกัด

บริษัท มี นาน จำกัด กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 123, มาตรา 146

จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับ การขายทอดตลาดทรัพย์พิพาท จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาด ทรัพย์พิพาท มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทได้ตาม พ ระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 จะนำมาตรา 22 แห่งพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาใช้บังคับในกรณีนี้ไม่ได้ เพราะมาตราดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ล้มละลายไม่มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเท่านั้น คำสั่งของ กรมบังคับคดี เรื่องการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงการกำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานขายทรัพย์เพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและ รวดเร็วเท่านั้น หาใช่เป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 ผู้ล้มละลายและขายทอดตลาดได้ในราคา 101,200,000 บาทผู้ร้องและจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พ.ศ. 2522 หมวดที่ 8 บทที่ 1 วิธีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซื้อทรัพย์เสนอราคาเพิ่มจากราคาเสนอเดิมเพียง 200,000 บาท ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ว่าราคาที่เสนอตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไปต้องเสนอเพิ่มราคาไม่น้อยกว่าครั้งละ 1 ล้านบาท ราคาทรัพย์ขายทอดตลาดต่ำกว่าราคาท้องตลาดทำให้ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองเสียหาย ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและให้ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทใหม่

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ราคาขายทรัพย์สูงกว่าราคาที่ผู้คัดค้านประเมินไว้จึงเป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด การสู้ราคาตั้งแต่ระดับ 80,000,000 บาทขึ้นไป ได้มีการเพิ่มราคาสูงขึ้นตามจำนวนราคาที่เป็นไปตามคำสั่งกรมบังคับคดี 252/2530 เมื่อไม่มีผู้ใดเพิ่มวงเงินอีก 1,000,000 บาท แต่ผู้ซื้อทรัพย์ได้เพิ่มวงเงินอีก 200,000 บาท เป็นราคาสูงสุดก็ชอบที่จะขายในราคา 101,200,000 บาทได้ ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวและตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมที่ผู้ร้องอ้างนั้นมิได้ระบุนำห้ามไม่ให้ขายหากเพิ่มราคาสูงสุดไม่ถึง 1,000,000 บาท ดังนั้นการขายทรัพย์พิพาทในราคา 101,200,000 บาท จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 คำสั่งและระเบียบดังกล่าว ขอให้ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงไม่มีอำนาจคัดค้าน การเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทได้กระทำโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องและจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่า จำเลยทั้งสองมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ทรัพย์สินพิพาทหรือไม่ เห็นว่าการที่ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท เป็นการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หากการกระทำหรือคำวินิจฉัยของผู้คัดค้านในการขายทอดตลาดไม่ชอบ จำเลยทั้งสองย่อมได้รับความเสียหาย เพราะจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท จึงมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 จะนำ มาตรา 22 มาใช้บังคับในกรณีนี้ไม่ได้ เพราะมาตรา 22 บัญญัติให้ผู้ล้มละลายไม่มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเท่านั้น สำหรับปัญหาว่า การประกาศของเจ้าพนักงานขายเกี่ยวกับการเพิ่มราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทชอบหรือไม่ เห็นว่า คำสั่งของกรมบังคับคดี เรื่องการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานขายทรัพย์สินเพื่อให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็วเท่านั้นหาใช่เป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม การที่เจ้าพนักงานขายกำหนดให้ผู้ประมูลซื้อทรัพย์สินพิพาทซึ่งมีราคาประเมิน 40,000,000 บาท เพิ่มราคาครั้งละ 200,000 บาท ก็เป็นการถูกต้องตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ